

【일련번호 13】

광주환경공단 안전감사실

시정 및 주의요구

제 목 용역 손해배상보험(공제) 가입 확인 및 정산 부적정

소 관 부 서 ◎◎처, □□처, ◇◇처

조 치 부 서 ◎◎처, □□처, ◇◇처

내 용

1. 업무개요

공단은 용역사업 추진 시 사업자의 손해배상책임을 보장하기 위한 보험료(공제료)를 대가에 반영해야 하며, 계약상대자는 사고 발생 시 배상 절차 확보를 위해 정해진 기한 내에 보험(공제)증서를 제출해야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」(산통부고시, 2017. 5. 18.) 및 「건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령」(국토부고시, 2023. 6. 2.)에 따라 발주청은 용역 대가에 보험료를 계상해야 하며 엔지니어링 사업자는 설계·분석 등은 완료일까지, 감리·유지보수 등은 계약 체결일까지 증서를 제출하여야 한다.

그리고 관련 고시에 따라 실제 납입 보험료가 산출내역서상 금액과 차이가 있더라도 그 차액을 정산할 수 없으나, 이는 증서 제출을 통해 보험 가입 사실이 정상적으로 확인된 경우에 한하며, 증서를 제출하지 않아 가입 사실이 확인되지 않는 경우에는 계상된 보험료 전액을 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

위 관련 기준에 따라 용역 발주 시 손해배상보험료를 적정하게 계상하고 증서 제출 여부를 철저히 확인하여야 함에도 불구하고, [표] “손해배상보험(공제) 계상 및 증서 제출 현황” 과 같이 발주 시 보험료를 용역대가 산정 시 반영하지 않았거나, 계약상대자로부터 보험(공제) 가입 증서를 제출받지 않은 채 용역을 준공하였다.

또한 대가에 보험료가 계상되었음에도 계약상대자가 증서를 제출하지 않은 경우에는 보험 가입 사실이 확인되지 않으므로 해당 보험료를 정산(환수) 조치해야 하나 이를 방치하여 예산 낭비를 초래하였다.

[표] 손해배상보험(공제) 계상 및 증서 제출 현황(기재 생략)

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○처장, □□처장, ◇◇처장은 용역 계약상대자가 손해배상보험(공제) 가입 증서를 제출하지 않아 보험 가입 사실이 확인되지 않음에도 불구하고 지급된 보험료 총 105,361원을 회수 조치하고,(시정)

② 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)